

1500964-55.2021.8.26.0236

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KAIQUE CARNASSA BUENO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de KAIQUE CARNASSA BUENO como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06

Recebida a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500964-55.2021.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500964-55.2021.8.26.0236

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KAIQUE CARNASSA BUENO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de KAIQUE CARNASSA BUENO como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art. 33, da LD.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede em termos.

A materialidade se retira do APF de fl. 01, do B0 de folhas 12/14, do auto de exibição e de apreensão de folhas 16/17, dos autos de constatações preliminares de folhas 18/19 e 20/21 e dos laudos definitivos de folhas 127/32.

A autoria se retira da prova oral colhida.

Decerto, interrogado, o requerido disse que a droga apreendida seria para seu próprio consumo.

Contra ele, também temos os depoimentos de ambos policiais que disseram, resumidamente, terem sido noticiados por Letícia de que o acusado guardava dentro da sua residência o tóxico apreendido, ao que pediu para que os militares comparecessem no local.

Com a autorização de Letícia, os policiais entraram na residência e encontraram as drogas dentro de uma caixa de relógio.

Informalmente, o réu disse que a droga era para seu próprio consumo.

A dinâmica foi de fato, em juízo, confirmada pela depoente Letícia.

Ainda, é dos autos que Silmara, na fase policial (folha 07) acompanhou a diligência policial e consignou que de fato houve o encontro da droga pela polícia; Kaique disse aos militares que o tóxico era dele, para próprio consumo.

Como se vê, todas todas as provas norteiam para a mesma conclusão: houve, pela polícia, encontro do tóxico apreendido e apresentado em caderno e a droga era de propriedade do acusado.

A discussão que se impõe é sobre a destinação do entorpecente.

E, em atenta análise das provas, finda a instrução, não fiquei convencido de que as drogas se destinariam para a venda, afinal, não há qualquer indicativo desta circunstância em caderno.

Ao reverso. O acusado, desde sempre (informal, administrativa e judicialmente) admitiu que a droga era dele, para seu próprio consumo, tendo, inclusive, versado ser usuário de cocaína e de crack.

Os PMs disseram que já na abordagem o réu se valeu desta narrativa.

Letícia não noticiou a prática de qualquer ato de mercancia.

Não foram apreendidos petrechos (separador, balança ou outro que lho valesse) e dinheiro que indicassem o narcotráfico.

Alfim, o volume de droga apresentado é diminuto.

Desta maneira, pautado no art. 28, §2º, da LD e no princípio de que a dúvida deve favorecer o acusado, desclassifico o crime denunciado (art. 33, da LD) para o preconizado no art. 28, da Lei 11.343.

Assim formo meu convencimento (art. 155, do CPP).

Ante a natureza da droga apreendida (cocaína e crack, substâncias de alto grau viciante e extremante nocivas), os maus antecedentes e a reincidência 003030-24.2017.8.26.0236 e 0001845-48.2017.8.26.0236 (folhas 53/55), condeno o réu na prestação de serviço comunitário por 07 meses (art. 28, II, §4º, da LD).

Inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, na espécie.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO KAIQUE CARNASSA BUENO como incurso no art. 28, da LD, à pena de 07 meses de serviço comunitário.

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Apelo em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se officie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.

P.I.C.

Ibitinga, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA